Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II

PMK 189/2017 (Pejabat Lelang II) · teks konsolidasi yang berlaku per 05-10-2026

Bukan naskah resmi. Dokumen ini dihitung mesin oleh CariHukum dari naskah asli dan peristiwa perubahan yang telah dienkode, lalu diverifikasi unit-per-unit terhadap salinan sumber. Untuk keperluan hukum, selalu rujuk Lembaran Negara.

Tahap kurasi: **terverifikasi** · Status: **berlaku** · Berlaku sejak 11-03-2018
Keandalan teks: 514 unit — terverifikasi terhadap PDF resmi 514, hasil OCR 0, draf 0.
Arsip sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (peraturan.bpk.go.id) (tingkat T3) · sha256 `03555532c8581047d28d7f410cdeeb95bf512281e430f1572c55c8f3c3f88462`

STRUKTUR

BAB I	KETENTUAN UMUM	Ps. 1
BAB II	TAHAPAN PENGANGKATAN	Ps. 2–19
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 2–3
Bagian Kedua	Seleksi	Ps. 4–6
Bagian Ketiga	Praktik Kerj a (Magang)	Ps. 7–11
Bagian Keempat	Pengangkatan	Ps. 12–14
Bagian Kelima	Pengambilan Sumpah atau Janji dan Pelantikan Jabatan	Ps. 15–19
BAB III	WILAYAH JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN	Ps. 20–22
BAB IV	PERPANJANGAN	Ps. 23–26
BAB V	PINDAH ALAMAT DAN WILAYAH JABATAN	Ps. 27–33
Bagian Kesatu	Pindah Alamat	Ps. 27
Bagian Kedua	Pindah Wilayah Jabatan	Ps. 28–33
BAB VI	FORMASI JABATAN	Ps. 34
BAB VII	WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN	Ps. 35–38
Bagian Kesatu	Wewenang	Ps. 35–36
Bagian Kedua	Kewajiban	Ps. 37
Bagian Ketiga	Larangan	Ps. 38
BAB VIII	ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN	Ps. 39–46
BAB IX	IMBALAN JASA	Ps. 47
BAB X	CUTI	Ps. 48–49
BAB XI	PENGAWAS LELANG (SUPERINTENDEN)	Ps. 50–53
BAB XII	SANKS I	Ps. 54–61
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 54
Bagian Kedua	Peringatan Tertulis	Ps. 55
Bagian Ketiga	Pembebastugasan	Ps. 56–60
Bagian Keempat	Denda	Ps. 61
BAB XIII	PEMBERHENTIAN	Ps. 62–69
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 62
Bagian Kedua	Pemberhentian Dengan Hormat	Ps. 63–64
Bagian Ketiga	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	Ps. 65–69
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN	Ps. 70
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP	Ps. 71–72

72 pasal.

SEJARAH

Tanggal	Peristiwa	Oleh	Operasi
11-12-2017	Diundangkan	PMK 189/2017 (Pejabat Lelang II) — Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II	—
11-03-2018	Mulai berlaku	PMK 189/2017 (Pejabat Lelang II) — Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II	—

KEDUDUKAN DALAM HIERARKI PERATURAN

UUD 1945	UUD 1945
Peraturan Menteri	**PMK 189/2017 (Pejabat Lelang II)**

Daftar Isi

BAB I — KETENTUAN UMUM 4
BAB II — TAHAPAN PENGANGKATAN 4
Bagian Kesatu — Umum 4
Bagian Kedua — Seleksi 5
Bagian Ketiga — Praktik Kerj a (Magang) 6
Bagian Keempat — Pengangkatan 7
Bagian Kelima — Pengambilan Sumpah atau Janji dan Pelantikan Jabatan 9
BAB III — WILAYAH JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN 10
BAB IV — PERPANJANGAN 10
BAB V — PINDAH ALAMAT DAN WILAYAH JABATAN 12
Bagian Kesatu — Pindah Alamat 12
Bagian Kedua — Pindah Wilayah Jabatan 12
BAB VI — FORMASI JABATAN 14
BAB VII — WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 14
Bagian Kesatu — Wewenang 14
Bagian Kedua — Kewajiban 15
Bagian Ketiga — Larangan 15
BAB VIII — ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN 16
BAB IX — IMBALAN JASA 18
BAB X — CUTI 18
BAB XI — PENGAWAS LELANG (SUPERINTENDEN) 18
BAB XII — SANKS I 19
Bagian Kesatu — Umum 19
Bagian Kedua — Peringatan Tertulis 19
Bagian Ketiga — Pembebastugasan 19
Bagian Keempat — Denda 20
BAB XIII — PEMBERHENTIAN 20
Bagian Kesatu — Umum 20
Bagian Kedua — Pemberhentian Dengan Hormat 20
Bagian Ketiga — Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 21
BAB XIV — KETENTUAN PERALIHAN 22
BAB XV — KETENTUAN PENUTUP 22

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
2. Lelang N oneksekusi Sukarela adalah Lelang atas barang milik swasta, perorangan, atau badan hukumj badan usaha yang dilelang secara sukarela.
3. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang -undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara Lelang.
4. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.
5. Calon Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II.
6. Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.
7. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk • melakukan kegiatan usaha di bidang Lelang.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunya1 tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 1 0 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 1 1 . Direktur Lelang yang selanjutnya disebut Direktur adalah salah satu pejabat unit Eselon II di lingkungan DJKN yang mempunya1 tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Lelang. 1 2 . Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. 1 3 . Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah . 1 4 . Upah Persepsi adalah imbalan jasa atas pelaksanaan Lelang yang diberikan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang Kelas II. £... 1 5 . Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang. 1 6 . Penjual adalah orang, badan hukum, badan usaha, atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang undangan atau perJ anJlan berwenang untuk menjual barang secara Lelang. 1 7 . Pemilik Barang adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang. 1 8. Wanprestasi adalah suatu keadaan saat Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan . 1 9 . Pemeriksaan Langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap Pejabat Lelang Kelas II dalam rangka pembinaan dan pengawasan . 2 0 . Pemeriksaan Tidak Langsung adalah · kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap dokumen lelang dan laporan kegiatan Pejabat Lelang Kelas II serta data lainnya.

BAB II — TAHAPAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 2

(1) Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Lelang Kelas II .
(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur J enderal.
(3) Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. seleksi;
   b. praktik kerja (magang) ;
   c. pengangkatan; dan
   d. pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan .

Pasal 3

(1) Masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Pengangkatan dan dapat diperpanjang kembali, sepanjang memenuhi persyaratan .

(2) Masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II dibatasi sampa1 dengan usia Pejabat Lelang }\elas II mencapai 65 (enam puluh lima) tahun .

Bagian Kedua — Seleksi

Pasal 4

(1) Setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II kepada D irektur Jenderal c . q. Direktur.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) a tau Diploma IV (D4) , diutamakan bidang hukum atau ekonomi manajemen / akuntansi;
   b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
   c. tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
      1. Aparatur Sipil Negara/TNI / Polri;
      2. Pejabat Negara;
      3. Kurator;
      4. Penilai;
      5. Pengacara/ Advokat; dan / atau
      6. Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang; dan
   d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pejabat Lelang Kelas II .
(3) Dalam hal yang mengajukan permohonan seleksi merupakan pensiunan Aparatur 8ipil Negara DJKN, selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , juga harus memenuhi syarat:
   a. memiliki pangkat/ golongan terakhir paling rendah Pen ata (III / c) ; dan
   b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau be rat.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah adanya pengumuman seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II .
(5) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II .
(2) Dokumen persyaratan seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Akta Kelahiran;
   b. daftar riwayat hidup;
   c. fotokopi ijazah 8arjana (81) , Diploma I V (D4) , atau Pasca 8arjana (82 atau 83) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang;
   d. 8urat Keterangan Catatan Kepolisian;
   e. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris danj atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , dalam hal yang bersangkutan berprofesi sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang;
   f. fotokopi Keputusan Pindah Wilayah Jabatan sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , dalam hal yang bersangkutan telah pindah L wilayah jabatan setelah pengangkatan sebagai Notaris danj atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan
   g. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan atau profe si sebagai:
      1. Aparatur 8ipil Negara/TNI / Polri;
      2. Pejabat Negara;
      3. Kurator;
      4. Penilai;
      5. Pengacara/ Advokat; dan / atau
      6. Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang.
(3) Dokumen persyaratan seleksi penerimaan untuk menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari pensiunan Aparatur 8ipil Negara DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang atau yang mempunyai pengalaman kerja terkait Lelang, meliputi :
   a. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Akta Kelahiran;
   b. daftar riwayat hidup;
   c. fotokopi ijazah 8arjana (81) , Diploma I V (D4) , atau Pasca 8arjana (82 atau 83) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang;
   d. 8urat Keterangan Catatan Kepolisian;
   e. surat rekomendasi dari Direktur Jenderal c . q. 8ekretaris DJKN ;

f. fotokopi salinan Keputusan Pensiun Aparatur Sipil Negara DJKN dengan pangkatj golongan terakhir paling rendah Penata (III / c) ;
g. fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, khusus bagi pensiunan Aparatur 8ipil Negara DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang; dan
h. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap j abatan atau profesi sebagai:
   1. Aparatur Sipil Negara/TNI / Polri;
   2. Pej abat Negara;
   3. Kurator;
   4. Penilai;
   5. Pengacara/ Advokat; dan / atau
   6. Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang.

Pasal 6

(1) Direktur mengadakan seleksi penerimaan untuk menj adi calon Pej abat Lelang Kelas II dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan Pej abat Lelang Kelas II .
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administratif, tertulis , dan / atau wawancara.
(3) Peserta seleksi penerimaan untuk menj adi calon Pej abat Lelang Kelas II yang dinyatakan lulus :
   a. yang bukan berasal dari pensiunan Aparatur Sipil Negara DJKN diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pej abat Lelang Kelas I I ; dan
   b. yang berasal dari pensiunan Aparatur Sipil Negara DJKN yang pernah menj adi Pej abat Lelang atau yang mempunyai pengalaman kerj a terkait Lelang, tidak perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan Pej abat Lelang Kelas I I .

Bagian Ketiga — Praktik Kerj a (Magang)

Pasal 7

(1) Calon Pejabat Lelang Kelas II yang bukan berasal dari pens1unan Aparatur Sipil Negara DJKN dapa: mengajukan permohonan praktik kerj a (magang) kepada Direktur Jenderal c . q. Direktur, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II atas nama Calon Pejabat Lelang Kelas II .
(2) Praktik kerj a (magang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II .
(3) Direktur menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi wilayah jabatan yang dimohon Calon Pejabat Lelang Kelas I I .
(4) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk KPKNL atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II untuk menyelenggarakan praktik kerja (magang) .
(5) Penunjukan KPKNL atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan mempertimbangkan wilayah jabatan yang dimohon Calon Pejabat Lelang Kelas II dan frekuensi Lelang pada KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dalam wilayah kerja Kantor Wilayah .

Pasal 8

(1) Dalam mengikuti praktik kerj a (magang) , Calon Pej abat Lelang Kelas II melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. membantu Pejabat Lelang dalam proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi paling sedikit 10 (sepuluh) kali;
   b. membantu Pej abat Lelang dalam pembuatan Risalah Lelang atas Lelang Noneksekusi paling sedikit 10 (sepuluh) kali; dan
   c. membantu dalam pembuatan seluruh j enis laporan administrasi Lelang.
(2) Calon Pejabat Lelang Kelas II membuat laporan kegiatan praktik kerj a (magang) yang disampaikan kepada Kepala KPKNL atau Pej abat Lelang Kelas I I , dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
(3) Laporan kegiatan praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(4) Berdasarkan laporan kegiatan praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II membuat surat rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesua1 dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Direktur.

(6) Kepala Kantor Wilayah meneruskan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Jenderal c . q. Direktur.

Pasal 9

(1) Praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan .
(2) Calon Pejabat Lelang Kelas II yang tidak menyelesaikan kegiatan praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat mengajukan permohonan perpanjangan praktik kerja (magang) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan .
(3) Kegiatan praktik kerja (magang) yang dilaksanakan dalam masa perpanJ angan praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam praktik kerja (magang) sebelumnya untuk memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) .

Pasal 10

(1) Permohonan perpanJ angan praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan Calon Pejabat Lelang Kelas I I kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah praktik kerja (magang) berakhir.
(2) Permohonan perpanJ angan praktik kerja (magang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan perpanJ angan praktik kerja (magang) dan dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang ditunjuk terkait kegiatan praktik kerja (magang) sebelumnya yang telah dilakukan oleh Calon Pejabat Lelartg Kelas II .
(3) Direktur mempertimbangkan permohonan perpanjangan praktik kerja (magang) dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada:
    a. Calon Pejabat Lelang Kelas II bahwa permohonan perpanJ angan dapat disetujui atau tidak disetujui; dan
    b. Kepala Kantor Wilayah untuk menunjuk KPKNL atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang akan menyelenggarakan praktik kerja (magang) dalam hal permohonan perpanjangan disetujui.
(4) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk KPKNL atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang berbeda untuk menyelenggarakan perpanJ angan kegiatan praktik kerja (magang) .

Pasal 11

Calon Pejabat Lelang Kelas II dianggap mengundurkan diri apabila:
a. tidak mengajukan permohonan praktik kerja (magang) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ;)
b. tidak mengajukan permohonan perpanJ angan praktik kerja (magang) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ; atau
c. tidak menyelesaikan praktik kerja (magang) dalam jangka waktu sebagairrtana dimaksud dalam Pasal 9 .

Bagian Keempat — Pengangkatan

Pasal 12

(1) Setiap Calon Pejabat Lelang Kelas I I yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I I .
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sehat j asmani dan rohani;
    b. tidak pernah dij atuhi hukuman pidana atau tidak sedang menj alani hukuman pidana;
    c. tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
        1. Aparatur Sipil Negara/ TNI / Polri;
        2. Pejabat Negara;
        3. Kurator;
        4. Penilai;
        5. Pengacara/ Advokat; dan/ atau
        6. Dewan Komisaris , Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang;
    d. menempati kantor paling rendah seluas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , baik milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai sebagai kantor Pejabat Lelang Kelas II;
    e. tidak memiliki kredit macet, tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DOT atau DTTOT) , tidak terdaftar . se bagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) terlarang, dan tidak terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan;

f. telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan untuk Pejabat Lelang Kelas II yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
g. telah mengikuti praktik kerj a (magang) ; memiliki Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP) ; dan h. L
1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g tidak berlaku dalam hal Calon Pejabat Lelang Kelas II merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang atau yang mempunyai pengalaman kerja terkait Lelang.

Pasal 13

(1) Dokumen persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
a. fotokopi Keputusan Pindah Wilayah Jabatan sebagai Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang, dalam hal yang bersangkutan telah pindah wilayah jabatan setelah pengangkatan sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
b. Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
d. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai:
1. Aparatur Sipil Negara/TNI / Polri;
2. Pejabat Negara;
3. Kurator;
4. Penilai;
5. Pengacara/ Advokat; dan/ atau
6. Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang;
e. fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), dalam hal kantor milik sendiri;
f. fotokopi surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kan tor disewa;
g. surat pemberian 1z1n penggunaan tanah dan / atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh nam meter persegi) , dalam hal kan tor menggunakan milik orang lain;
h. foto sebagai data pendukung tersedianya kantor;
i. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
1. tidak memiliki kredit macet;
2. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DOT atau DTTOT) ;
3. tidak terdaftar se bagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) terlarang;
4. tidak terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan; dan
5. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman p:dana;
j. fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang Kelas II yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangari;
k. surat rekomendasi dari Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II, bahwa Calon Pejabat Lelang Kelas II telah melakukan praktik kerja (magang) dan mampu melaksanakan Lelang;
l. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan
m. asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II .

(2) Dokumen persyaratan pengangkatan Pej abat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Calon Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari pensiunan Aparatur Sipil Negara PNS DJKN, yang pernah menj adi Pej abat Lelang atau yang mempunyai pengalaman kerj a terkait Lelang, kecuali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k .

Pasal 14

(1) Surat permohonan menj adi Pej abat Lelang Kelas II diajukan oleh Calon Pej abat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sej ak tanggal dikeluarkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k, yang paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon (nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tern pat tinggal) ; dan
b. wilayah j abatan yang diinginkan .

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengangkatan Pej abat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 .
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti oleh Direktur dan ditindaklanjuti dengan peninj auan lapangan .
(4) Peninj auan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur dan / atau Kepala Kantor Wilayah.
(5) Peninj auan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d .
(6) Dalam hal peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, laporan hasil peninj auan lapangan disampaikan kepada Direktur. - 1 6-
(7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil peninjauan lapangan diteliti oleh Direktur untuk disampaikan usulan pengangkatan kepada Direktur Jenderal.
(8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II, sesua1 dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima — Pengambilan Sumpah atau Janji dan Pelantikan Jabatan

Pasal 15

(1) Pejabat Lelang Kelas I I yang telah diangkat mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan.
(2) Surat permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
   a. fotokopi salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan;
   b. contoh teraan/ cap jabatan;
   c. contoh papan nama; dan
   d. contoh tanda tangan dan paraf.
(4) Kepala Kantor Wilayah menetapkan jadwal pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan Pejabat Lelang Kelas II. - 1 7-
(5) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Pengangkatan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 16

(1) Sebelum melaksanakan jabatannya, Pejabat Lelang Kelas II wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pengambilan sumpah atau JanJl dan pelantikan jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah.
(3) Pejabat Lelang Kelas II yang belum mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 17

(1) Pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didampingi oleh seorang rohaniwan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: "Saya bersumpahjberjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan jabatan saya". "Saya bersumpahjberjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan t._ Pancasila sebagai Dasar dan I deologi Negara, Undang Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpahjberjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Pejabat Lelang yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 18

Kepala Kantor Wilayah setelah melakukan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) , menetapkan kode penomoran persuratan Pejabat Lelang Kelas II dan kode penomoran Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 19

(1) Setelah pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) , Pejabat Lelang Kelas II menyampaikan:
   a. berita acara sumpah atau janji dan pelantikan jabatan Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal c.<i Direktur; dan
   b. contoh tanda tangan, paraf, dan teraan/ cap jabatan Pejabat Lelang Kelas II kepada:
      1. Direktur Jenderal c.q. Direktur;
      2. Kantor Pertanahan setempat; dan
      3. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat dan instansi lain terkait dengan balik nama kendaraan berinotor.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan. L

BAB III — WILAYAH JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan Lelang dalam wilayah jabatannya.
(2) Pejabat Lelang Kelas II mempunyai wilayah jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan formasi jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

(1) Pejabat Lelang Kelas II mempunyai tempat kedudukan di kabupaten atau kota dalam wilayah jabatannya.
(2) Pejabat Lelang Kelas II yang berprofesi sebagai Notaris danjatau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tempat kedudukan yang sama dengan tern pat kedudukannya sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .

Pasal 22

(1) Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat menempati 1 (satu) kahtor.
(2) Dalam hal berprofesi sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Pejabat Lelang Kelas II dapat berkantor di kantor Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)nya.
(3) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.
(4) Dalam 1 (satu) Kantor Pejabat Lelang Kelas II , hanya dapat ditempati oleh 1 (satu) Pejabat Lelang Kelas II.

BAB IV — PERPANJANGAN

Pasal 23

(1) Setiap Pejabat Lelang Kelas II yang akan berakh·r masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan memenuhi syarat, dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima:• tahun terhitung 6 (enam) bulan setelah masa jabatan berakhir;
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
   d. tidak memiliki kredit macet, tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DOT atau DTTOT) , tidak terdaftar sebagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) terlarang, dan tidak terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan;
   e. menempati Kantor Pejabat Lelang Kelas II paling rendah seluas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , baik milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai sebagai kantor Pejabat Lelang Kelas II ;
   f. telah melaksanakan Lelang paling sedikit 20 (dua puluh) kali dalam masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan jumlah Lelang laku paling sedikit 5 (lima) kali;
   g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dc.n
   h. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 24

(1) Surat permohonan perpanJangan masa jabatan ?ejabat Lelang Kelas II diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Direktur.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II, meliputi:
   a. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Akta Kelahiran·;
   b. fotokopi surat keterangan perubahan nama Pejabat Lelang Kelas II, dalam hal terdapat perubahan nama Pejabat Lelang Kelas II ;
   c. Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
   d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
   e. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
      1. tidak memiliki kredit macet;
      2. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DOT atau DTTOT) ;
      3. tidak terdaftar sebagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) terlarang;
      4. tidak terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan; dan
      5. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidp.na;
   f. fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor milik sendiri;
   g. fotokopi surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor disewa;
   h. surat pemberian 1z1n penggunaan tanah dan/ atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas . '-'- paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor menggunakan milik orang lain;
   i. foto sebagai data pendukung tersedianya kantor;
   j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan
   k. asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima dan dinyatakan lengkap paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Pasal 25

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor \Vilayah · dengan:
   a. melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan Pejabat Lelang Kelas II selama masa jabatan terakhir sebagai Pejabat Lelang Kelas II; dan
   b. melakukan peninjauan lapangan terhadap kesiapan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Dalam hal:
   a. hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan baik; dan
   b. laporan peninJauan lapangan menyatakan kantor memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 ayat (1) diterima.

(3) Hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan baik oleh Kepala Kantor Wilayah apabila:
   a. tidak pernah atau tidak sedang dikenai sanksi pembebastugasan sebagai Pejabat Lelang Kelas II;
   b. telah menyelesaikan kewajiban membuat minuta risalah lelang beserta turunannya; dan
   c. telah menyetorkan bea lelang dan/ atau denda keterlambatan penyetoran bea lelang ke kas negara.

(4) Pengajuan usulan perpanJangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
   a. hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan Pejabat Lelang Kelas II selama masa jabatan terakhir sebagai Pejabat Lelang Kelas II sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
   b. laporan peninjauan lapangan terhadap kesiapan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

(5) Direktur menyampaikan usulan perpanJangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Pejabat Lelang Kelas II dapat melaksanakan jabatannya sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , tanpa harus mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik jabatan.

Pasal 26

(1) Permohonan perpanjangan masa jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II dinyatakan sebagai permohonan pengangkatan baru, dalam hal permohonan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima dengan mempertimbangkan:
   a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 ayat (2) ;
   b. · formasi pada wilayah jabatan yang dikehendaki oleh Pejabat Lelang Kelas II; dan
   c. hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan selama masa jabatan terakhir sebagai Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) .
(3) Pejabat Lelang Kelas I I yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mengikuti seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan praktik kerja (magang).
(4) Pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan bagi Pejabat Lelang Kelas II yang dinyatakan sebagai pengangkatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V — PINDAH ALAMAT DAN WILAYAH JABATAN

Bagian Kesatu — Pindah Alamat

Pasal 27

(1) Pejabat Lelang Kelas II dapat pindah alamat dalam satu wilayah jabatannya.
(2) Pejabat Lelang Kelas II yang pindah alamat wajib meminta persetujuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukannya disertai alasan kepindahan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pindah alamat dengan dilengkapi:
   a. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Akta Kelahiran;
   b. fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;
   c. fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal karitor milik sendiri;
   d. fotokopi surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pindah alamat dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor disewa;
   e. surat pemberian 1z1n penggunaan tanah dan/ atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pindah alamat dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor menggunakan milik orang lain; dan
   f. foto sebagai data pendukung tersedianya kantor.
(3) Permohonan persetujuan pindah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukannya untuk mengetahui kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e.
(4) Dalam hal hasil peninjauan lapangan menyatakan bahwa terdapat kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf f, dengan fisik kantor termasuk luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat persetujuan pindah alamat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua — Pindah Wilayah Jabatan

Pasal 28

(1) Pejabat Lelang Kelas II dapat pindah wilayah jabatan sepanjang tersedia formasi jabatan Pejabat Lelang Kelas II di wilayah jabatan yang dituju.
(2) Permohonan untuk pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang telah menjalani masa jabatan paling singkat selama 1 (satu) tahun pada wilayah jabatannya.

Pasal 29

(1) Pejabat Lelang Kelas I I yang akan pindah wilayah jabatan wajib mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan menyebutkan alasan kepindahan wilayah jabatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah tempat wilayah jabatan semula, dengan dilengkapi:
   a. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Akta Kelahiran;
   b. fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;
   c. fotokopi Keputusan Pindah Wilayah Jabatan sebagai Notaris danjatau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pindah wilayah jabatan sebagai Notaris danjatau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang;
   d. fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), dalam hal kantor milik sendiri;
   e. fotokopi surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor disewa;
   f. surat pemberian 1z1n penggunaan tanah dan/ atau bangunan dari pemilik serta fotokopi sertipikat atau surat tanda bukti kepemilikan paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan pengangkatan dengan luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) , dalam hal kantor menggunakan milik orang lain; dan
   g. foto sebagai data pendukung tersedianya kantor.

(2) Direktur Jenderal c.q. Direktur mempertimbangkan permohonan persetujuan pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dengan melakukan evaluasi terhadap:
   a. alasan kepindahan;
   b. hasil penilaian kinerja. Pejabat Lelang Kelas II dari Kepala Kantor Wilayah di wilayah jabatan sebelumnya; dan
   c. adanya Pejabat Lelang Kelas II lain di wilayah jabatan yang ditinggalkan.

(3) Permohonan persetujuan pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukannya atas permintaan Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan fisik kantor termasuk luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f.

(5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(6) Direktur Jenderal menetapkan Keputusan Pindah Wilayah Jabatan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, setelah:
   a. terpenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
   b. adanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ; dan
   c. terdapat kesesuaian dokumen dengan fisik kantor termasuk luas paling rendah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

Pasal 30

(1) Pejabat Lelang Kelas II wajib mengumumkan pindah wilayah jabatan melalui surat kabar harian setempat di wilayah jabatan yang lama dan baru paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah salinan keputusan pindah wilayah jabatan diterima.

(2) Pejabat Lelang Kelas II menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah pada wilayah jabatan yang lama dan/ atau baru, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan.

Pasal 31

Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II yang berprofesi sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah pindah wilayah jabatan sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan wilayah jabatannya berbeda dengan wilayah jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II , berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pejabat Lelang Kelas II harus segera mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan; dan
b. Pejabat Lelang Kelas II dilarang melaksanakan Lelang sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pindah Wilayah Jabatan dan dilantik di wilayah jabatan yang baru.

Pasal 32

(1) Sebelum melaksanakan jabatannya di wilayah jabatan yang baru, Pejabat Lelang Kelas II wajib mengucapkan L sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.
(2) Pengambilan sumpah atau JanJl dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang berwenang, setelah Pejabat Lelang Kelas II mengajukan permohonan pengambilan sumpah kepada Kepala Kantor Wilayah yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan, dilampiri dengan:
    a. fotokopi salinan Keputusan Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan;
    b. contoh teraan/ cap jabatan;
    c. contoh papan nama; dan
    d. contoh tanda tangan dan paraf.
(3) Surat permohonan dari Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pejabat Lelang Kelas II menerima Keputusan Pindah Wilayah Jabatan.
(4) Contoh teraanjcap jabatan, contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d disampaikan kepada:
    a. Direktur Jenderal c.q. Direktur;
    b. Kepala Kanto Wilayah;
    c. Kantor Pertanahan setempat; dan
    d. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat dan instansi lain terkait dengan balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 33

Kepala Kantor Wilayah setelah melakukan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) , menetapkan kode penomoran persuratan Pejabat Lelang Kelas II dan kode penomoran Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas II di wilayah jabatan yang baru. Z - 3 0-

BAB VI — FORMASI JABATAN

Pasal 34

(1) Formasi jabatan Pejabat Lelang Kelas I I ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mempertimbangkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. frekuensi pelaksanaan Lelang;
    b. jumlah Pejabat Lelang Kelas II;
    c. jumlah penduduk; dan/ atau
    d. luas wilayah.
(2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengangkatan, perpanJangan masa jabatan, dan persetujuan pindah wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II.

BAB VII — WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu — Wewenang

Pasal 35

(1) Pejabat Lelang Kelas I I berwenang melaksanakan Lelang atas permohonan Balai Lelang dan Penjual.
(2) Pelaksanaan Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik NegarajDaerah (BUMN/ D) berbentuk persero;
    b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
    c. Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing; dan
    d. Lelang Barang Milik perorangan atau badan usaha Swasta.

Pasal 36

Pejabat Lelang Kelas II berwenang untuk:
a. menolak melaksanakan Lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan Lelang;
b. melihat barang yang akan dilelang;
c. menegur dan/ atau mengeluarkan peserta dan/ atau pengunJung Lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan Lelang dan/ atau melanggar tata tertib pelaksanaan Lelang;
d. menghentikan pelaksanaan Lelang untuk sementara waktu apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Lelang;

e. meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan;
f. mengesahkan pembeli Lelang; dan/ atau
g. membatalkan pengesahan pembeli Lelang yang wanprestasi.

Bagian Kedua — Kewajiban

Pasal 37

(1) Pejabat Lelang Kelas II dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban:
   a. memiliki rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II;
   b. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;
   c. mengadakan perjanjian perdata dengan Balai Lelang atau Penjual mengenai pelaksanaan Lelang;
   d. meneliti legalitas formal subjek dan objek Lelang;
   e. melaksanakan Lelang dalam hal yakin akan legalitas formal subjek dan objek Lelang;
   f. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta Lelang pada saat pelaksanaan Lelang, kecuali dalam Lelang Noneksekusi Sukarela dengan cara penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta Lelang;
   g. menj aga ketertiban pelaksanaan Lelang;
   h. membuat minuta risalah lelang dan menyimpannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang, dan Grosse Risalah Lelang se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   j. menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; dan
   k. menyelenggarakan pembukuan, administrasi perkantoran, dan membuat laporan pelaksanaan Lelang.
(2) Dalam hal Balai Lelang sebagai pemohon Lelang, Pej abat Lelang Kelas II mempunyai kewaj iban untuk meminta bukti pelunasan Kewaj iban Pembayaran Lelang, bea lelang, Paj ak Penghasilan Final, dan pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Balai Lelang dan meneliti keabsahannya.
(3) Dalam hal Penjual sebagai pemohon Lelang, Pej abat Lelang Kelas II mempunyai kewaj iban:
   a. mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelang seluruhnya tanpa potongan kepada peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli;
   b. menyetorkan bea lelang k e kas negara paling lambat 1 (satu) hari kerj a setelah Kewaj iban Pembayaran Lelang diterima oleh Pej abat Lelang Kelas I I ;
   c. menyetorkan PPh Final atas Pengalihan H ak Atas Tanah dan/ atau Bangunan dalam hal yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerj a setelah Kewaj iban Pembayaran Lelang diterima oleh Pej abat Lelang Kelas II;
   d. menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi kepada Pemilik B arang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Pej abat Lelang Kelas II;
   e. menyerahkan Hasil Bersih Lelang kepada Penjual paling lama 3 (tiga) hari kerj a setelah Kewaj iban Pembayaran Lelang diterima oleh Pej abat Lelang Kelas II; dan
   f. menyerahkan dokumen kepemilikan obj ek Lelang, kuitansi pembayaran Lelang dan Kutipan Risalah Lelang kepada Pembeli setelah kewaj iban Pembeli dipenuhi.

Bagian Ketiga — Larangan

Pasal 38

Pej abat Lelang Kelas II dalam melaksanakan j abatannya dilarang:
a. melaksanakan Lelang di luar kewenangannya;
b. dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan Lelang yang telah dijadwalkan;
c. membeli barang yang dilelang di hadapannya secara langsung maupun tidak langsung;
d. menerima Jaminan Penawaran Lelang dan Kewaj iban Pembayaran Lelang dari Pembeli, dalam hal Balai Lelang sebagai pemohon Lelang;
e. melakukan pungutan lain d i luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;
f. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pej abat Lelang;
g. menolak permohonan Lelang, sepanJ ang dokumen persyaratan Lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan obj ek Lelang;
h. merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI / Polri, Pej abat Negara, Kurator, Penilai, dan/ a tau Pengacara/ Advokat; L..
i. merangkap sebagai Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau karyawan Balai Lelang;
j. mener1ma permohonan Lelang, menetapkan j adwal Lelang, dan melaksanakan Lelang dalam masa cuti;
k. melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah deraj at pertama, suami/ isteri serta saudara sekandung Pej abat Lelang dalam pelaksanaan Lelang yang dipimpinnya;

l. melaksanakan Lelang atas obj ek tanah dan / atau bangunan dengan nilai limit paling sedikit Rp l . OOO . OOO . OOO,OO (satu miliar rupiah) yang ditetapkan tidak berdasarkan hasil penilaian dari Penilai;
m. melaksanakan Lelang atas obj ek tanah dan j atau bangunan dengan nilai limit di bawah Nilai Jual Obj ek Paj ak (NJOP) ;
n. menggunakan logo Kementerian Keuangan dalam surat, papan nama, dan kartu nama; dan/ atau
o. melaksanakan Lelang tidak sesuai dengan ketentuan .

BAB VIII — ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN

Pasal 39

Pej abat Lelang Kelas II waj ib memasang papan nama di luar gedung atau kantor sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. bentuk papan nama kantor empat persegi panj ang;
b. ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor dan memperhatikan nilai artistik;
c. perbandingan panj ang dengan lebar papan = 3 : 2 (tiga banding dua) dengan ukuran minimal panj ang 60 (enam puluh) em dan lebar 40 (empat puluh) em;
d. warna dasar papan dicat putih;
e. tulisan berwarna h itam;
f. perbandingan besar dan kecilnya tulisan dengan memperhatikan keserasian dan keindahan; dan
g. papan nama paling sedikit memuat:
    1. nama lengkap, termasuk gelar akademik;
    2. wilayah jabatan;
    3. surat keputusan pengangkatan;
    4. alamat tempat kedudukan; dan
    5. nomor telepon dan/ atau faksimili .

Pasal 40

Setiap surat yang diterbitkan oleh Pej abat Lelang Kelas II harus menggunakan teraan/ cap j abatan Pej abat Lelang Kelas II, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan persyaratan sebagai berikut:
a. teraan/ cap j abatan Pej abat Lelang Kelas II berbentuk bulat, dengan ukuran garis tengah lingkaran luar 38 (tiga puluh delapan) mm dan garis tengah lingkaran dalam 26 (dua puluh enam) mm;
b. warna tinta pada cap j abatan adalah ungu;
c. teraan/ cap j abatan digunakan untuk penandatanganan pembuatan Kutipan, Salinan, Grosse Risalah Lelang, korespondensi, kerj asama, perj anj ian, atau hal lain yang menurut perundang-undangan harus dibubuhkan tanda tangan dengan teraan/ cap j abatan; dan
d. teraan/ cap j abatan dibubuhkan d i sisi kiri tanda tangan, tetapi tidak menutupi tanda tangan.

Pasal 41

Setiap surat yang diterbitkan oleh Pej abat Lelang Kelas II harus menggunakan nomor surat mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 42

Setiap Risalah Lelang yang dibuat oleh Pej abat Lelang Kelas II harus menggunakan nomor Risalah Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur J enderal mengenai Risalah Lelang.

Pasal 43

(1) Pej abat Lelang Kelas II harus melakukan peny1mpanan minuta risalah lelang dan dokumen terkait j abatannya sebagai Pej abat Lelang Kelas II secara tertib .
(2) Dalam hal Pej abat Lelang Kelas II berprofesi sebagai Notaris danj atau Pej abat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pula secara terpisah dari dokumen yang terkait j abatannya sebagai Notaris danj atau Pej abat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .

Pasal 44

(1) Pej abat Lelang Kelas II wajib menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan .
(2) Administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
    b. Buku Register Lelang Pej abat Lelang Kelas I I sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P eraturan Menteri ini;

c. Buku yang terkait penatausahaan Jaminan Penawaran Lelang pada Pej abat Lelang Kelas I I ; dan
d. Buku Penyerahan Kutipan, Salinan, dan Grosse Risalah Lelang sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Laporan Jadwal Lelang waj ib dibuat dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan Direktur Jenderal c . q. Direktur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan paling lambat setiap tanggal 1 dan tanggal 1 6, sesua1 dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Lapo ran Rekapitulasi Penyetoran bea lelang k e kas negara dengan dilampiri fotokopi Surat Setoran Bukan _ Paj ak (SSBP) atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) dibuat dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan Direktur Jenderal c . q. Direktur paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. Laporan Pembuatan Risalah Lelang Untuk Pengenaan BPHTB dibuat dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Paj ak/ Dinas Pendapatan Daerah setempat setiap bulan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. Laporan Penatausahaan Kertas Sekuriti, waj ib dibuat setiap triwulan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan Direktur Jenderal c . q. Direktur paling lambat setiap tanggal 1 0 bulan berikutnya, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
e. Laporan Transaksi Lelang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Lelang Kelas II.

(4) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan data yang terdapat pada Buku Register Lelang Pej abat Lelang Kelas II dan pencatatan lain yang sesuai.

(5) Pelaporan dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi pelaporan Pejabat Lelang Kelas II yang disediakan oleh DJK·N .

(6) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pej abat Lelang Kelas II membuat laporan dengan menggunakan format yang disediakan DJKN .

(7) Selain menyampaikan laporan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) , Pej abat Lelang Kelas II menyampaikan laporan dalam bentuk fisik (hardcopy) .

Pasal 45

Pej abat Lelang Kelas I I melakukan penatausahaan Jaminan Penawaran Lelang sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 46

(1) Dalam hal terdapat perubahan nama Pej abat Lelang Kelas II, Pej abat Lelang Kelas II harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur J enderal c. q. D irektur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan melampirkan :
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama yang telah diubah;
b. fotokopi Kartu Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) dengan nama yang telah diubah;
c. fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri terkait penetapan penggantian atau perubahan nama; dan
d. fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan atau Perpanj angan Masa Jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II .

(2) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama Pej abat Lelang Kelas II sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Setelah diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pej abat Lelang Kelas II harus melakukan:
a. penyesuaian terhadap teraan / cap j abatan;
b. penyesuaian pada papan nama; dan - 3 9-
c. penyampa1an teraan/ cap jabatan, contoh tanda tangan, dan paraf kepada:
1. Direktur Jenderal c . q. Direktur;
2. Kepala Kantor Wilayah;
3. Kantor Pertanahan setempat; dan
4. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat dan instansi lain terkait dengan balik nama kendaraan bermotor.

BAB IX — IMBALAN JASA

Pasal 47

(1) Pej abat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan j asa berupa Upah Persepsi dalam setiap pelaksanaan Lelang yang laku.
(2) Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penjual .
(3) Besaran Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp2 . 500 . 00 0 , 0 0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi 1 °/o (satu persen) dari harga Lelang.
(4) Dalam hal pelaksanaan Lelang tidak laku, Pej abat Lelang Kelas II dapat memperoleh biaya administrasi sesuai dengan perj anjian para pihak.

BAB X — CUTI

Pasal 48

(1) Pej abat Lelang Kelas II mempunyai hak cuti.
(2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerj a dalam 1 (satu) tahun dan dapat diambil sekaligus selama masa j abatannya.
(3) Pej abat Lelang Kelas II yang sedang dalam masa cuti, dilarang menerima permohonan Lelang, menetapkan j adwal Lelang, dan melaksanakan Lelang. t.._
(4) Dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pej abat Lelang Kelas II yang melaksanakan ibadah keagamaan dapat diberikan cuti paling la:na 60 (enam puluh) hari.

Pasal 49

(1) Pej abat Lelang Kelas II mengajukan permohona:1 cuti secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal c . q. Direktur.
(2) Kepala Kantor Wilayah setempat memberikan keputusan menolak atau menerima permohonan cuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerj a setelah surat permohonan cuti diterima.

BAB XI — PENGAWAS LELANG (SUPERINTENDEN)

Pasal 50

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena j abatannya (ex officio) menj adi Pengawas Lelang (Superintenden) Pej abat Lelang Kelas II .

Pasal 51

(1) Direktur Jenderal selaku Pengawas Lelang (Superintenden) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Pej abat Lelang Kelas I I .
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , meliputi:
    a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi Lelang;
    b. melakukan pemantauan pelaksanaan Lelang;
    c. melakukan Pemeriksaan Tidak Langsung; dan
    d. menindaklanjuti usulan sanksi dari Kepala Kantor Wilayah .

Pasal 52

B erdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) , Pengawas Lelang (Superintenden) dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada Pej abat Lelang Kelas I I .

Pasal 53

(1) Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pej abat Lelang Kelas II yang berkedudukan di wilayahnya.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
    a. melakukan bimbingan teknis dan administrasi Lelang;
    b. melakukan pemantauan pelaksanaan Lelang;
    c. melakukan Pemeriksaan Langsung atau Pemeriksaan Tidak Langsung; dan
    d. melakukan pemantauan pelaksanaan sanksi yang dij atuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas II .
(3) Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden) berwenang:
    a. mengambil sumpah atau j anj i dan pelantikan j abatan Pej abat Lela g Kelas II yang baru diangkat dan pindah wilayah j abatan pada lingkup wilayah kerj a Kantor Wilayah;

b. menunjuk Pej abat Lelang Kelas II lain sesua1 dengan wilayah j abatannya atau Pej abat Lelang Kelas I sesuai dengan wilayah kerj anya untuk melaksanakan Lelang yang sudah dij adwalkan, dalam hal Pej abat Lelang Kelas I I yang akan melaksanakan Lelang berhalangan tetap atau meninggal dunia;
c. menyelesaikan pembuatan Laporan dan / atau Risalah Lelang yang belum diselesaikan oleh Pej abat Lelang Kelas II yang berhalangan tetap atau meninggal dunia; dan
d. mengenakan sanksi peringatan tertulis dan mengusulkan sanksi pembebastugasan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pej abat Lelang Kelas II .

BAB XII — SANKS I

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 54

Sanksi yang dij atuhkan kepada Pej abat Lelang Kelas II meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. pembebastugasan;
c. pemberhentian tidak dengan hormat; dan/ atau
d. denda.

Bagian Kedua — Peringatan Tertulis

Pasal 55

(1) Peringatan tertulis dijatuhkan kepada Pej abat Lelang Kelas II dalam hal:
   a. melakukan kesalahan dalam pembuatan Risalah Lelang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perbedaan data obj ek Lelang, Harga Lelang, dan pengenaan Tarif Bea Lelang;
   b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ;
   c. terlambat membuat min uta risalah lelang; dan / atau
   d. tidak menyetorkan Denda Keterlambatan Penyetoran bea lelang.
(2) Kepala Kantor Wilayah menjatuhkan peringatan tertulis berdasarkan hasil Pemeriksaan Langsung atau Pemeriksaan Tidak Langsung terhadap Pej abat Lelang Kelas II .
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 4 (empat belas) hari kerj a sej ak tanggal pelaporan hasil pemeriksaan .
(4) Pej abat Lelang Kelas II yang tidak memenuhi peringatan tertulis dalam j angka waktu 1 4 (empat belas) hari sej ak diterimanya Surat Peringatan atau mengulang perbuatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , oleh Kepala Kantor Wilayah diusulkan untuk dibebastugaskan kepada Direktur Jenderal c . q. Direktur.

Bagian Ketiga — Pembebastugasan

Pasal 56

(1) Pembebastugasan Pej abat Lelang Kelas II dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri .
(2) Pembebastugasan dij atuhkan kepada Pej abat Lelang Kelas II dalam hal adanya usulan pembebastugasan oleh Kepala Kantor Wilayah karena:
   a. tidak memenuhi peringatan tertulis dalam j angka waktu 1 4 (empat belas) hari sej ak diterimanya Surat Peringatan atau mengulang perbuatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) ;
   b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ;
   c. melaksanakan Lelang tanah atau tanah dan bangunan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Tanah/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKT I SKPT) dari Kantor Pertanahan; atau
   d. telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman penj ara. Z

Pasal 57

U sulan pembebastugasan Pej abat Lelang Kelas II diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
a. surat peringatan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) ;
b. bukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b atau huruf c; dan/ atau
c. surat keterangan dari Pej abat yang berwenang bahwa Pej abat Lelang Kelas II berstatus sebagai terdakwa.

Pasal 58

(1) Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan kepada Pej abat Lelang Kelas II oleh Direktur Jenderal dengan menetapkan Keputusan Pembebastugasan yang berisi larangan melaksanakan

j abatannya selama 6 (enam) bulan sej ak tang gal ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.

(2) Jika Pej abat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan :
   a. mengulangi perbuatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a atau huruf c;
   b. mengulangi pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b; atau
   c. melakukan pelanggaran lainnya, Direktur Jenderal menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap yang bersangkutan selaku Pej abat Lelang Kelas II .

Pasal 59

(1) Jangka waktu pembebastugasan diberikan untuk setiap 6 (enam) bulan dan dapat diperpanj ang paling lama 1 8 (delapan belas) bulan, untuk Pej abat Lelang Kelas I I yang bersta1us sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d .

(2) Usulan . perpanJ angan pembebastugasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal jangka waktu pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun proses perkara belum selesai, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat selaku Pejabat Lelang Kelas II .

(4) Dalam hal Pej abat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pej abat Lelang Kelas II yang telah diberhentikan dengan hormat atau sedang dalam masa pembebastugasan dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali atau pencabutan pembebastugasan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.

(5) Dalam hal berdasarkan putusan yang telah mempunya1 kekuatan hukum tetap, Pej abat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d terbukti bersalah, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat selaku Pejabat Lelang Kelas II .

Pasal 60

Permohonan pengangkatan kembali atau pencabutan pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimak s ud dalam Pasal 59 ayat (4) , dengan melampirkan :

a. fotokopi salinan keputusan Pengangkatan Pej abat Lelang Kelas I I ;
b. fotokopi salinan keputusan pemberhentian dengan hormatj pembebastugasan; dan
c. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Bagian Keempat — Denda

Pasal 61

(1) Pej abat Lelang Kelas II yang tidak melaksanakan kewaj iban penyetoran bea lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dikenakan denda keterlambatan sesua1 Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai j enis dan tarif atas j enis Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Keuangan .

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per bulan dari jumlah yang terlambat dibayar.

(3) Dalam menghitung pengenaan denda, bagian dari bulan dihitung menj adi 1 (satu) bulan penuh .

(4) Pembayaran denda dihitung sejak j atuh tempo penyetoran bea lelang ke kas negara sampa1 dengan paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan .

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas negara oleh Pej abat Lelang Kelas II sebagai Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan tembusan kepada Direktur.

BAB XIII — PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 62

Pemberhentian Pej abat Lelang Kelas II meliputi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat .

Bagian Kedua — Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 63

(1) Pej abat Lelang Kelas II berhenti dari j abatannya karena:
   a. meninggal dunia;

b. telah mencapai usia 6 5 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ; atau
c. telah habis masa j abatan dan tidak diperpanj ang.

(2) Pej abat Lelang Kelas II diberhentikan dengan hormat karen a:
a. atas permintaan sendiri;
b. tidak mampu secara j asmani dan / atau rohani untuk melaksanakan tugas j abatan Pej abat Lelang Kelas II secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun; atau
c. berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah dibebastugaskan selama 18 (delapan be las) bulan .

(3) Terhadap Pej abat Lelang Kelas II yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , ditetapkan Keputusan Pemberhentian sebagai Pej abat Lelang Kelas II sesua1 dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Pej abat Lelang Kelas II yang berhenti dari j abatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi melaksanakan Lelang meskipun Keputusan Pemberhentian sebagai Pej abat Lelang Kelas II belum ditetapkan .

Pasal 64

(1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Pej abat Lelang Kelas II secara tertulis kepada Direktur J enderal c. q. D irektur, dengan melampirkan dokumen antara lain :
a. surat keterangan meninggal dunia;
b. surat permohonan berhenti sebagai Pej abat Lelang Kelas II;
c. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan Pejabat Lelang Kelas I I telah berusia lebih dari 65 tahun;
d. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan Pej abat Lelang Kelas II tidak mampu melaksanakan tugas j abatannya secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun;
e. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan Pej abat Lelang Kelas II telah dibebastugaskan selama 1 8 (delapan belas) bulan;
f. surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
1. tidak mengajukan perpanj angan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa j abatan berakhir; atau
2. tidak dapat diberikan perpanJ angan masa j abatan Pej abat Lelang Kelas II .

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Pej abat Lelang Kelas II dengan tembusan kepada Direktur setelah adanya usulan pemberhentian dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga — Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 65

(1) Pej abat Lelang Kelas II diberhentikan tidak dengan hormat dari j abatannya, jika:
a. melaksanakan Lelang di luar wilayah j abatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ;
b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) ;
c. dij atuhi hukuman pidana penJ ara berdasarkan pu tusan Pengadilan yarig telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) ; atau
d. melaksanakan Lelang dalam masa pem be bastugasan .

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu didahului dengan Surat Peringatan .

Pasal 66

(1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan us ulan pemberhentian tidak dengan hormat Pej abat Lelang Kelas II secara tertulis kepada Direktur Jenderal c . q. Direktur, paling sedikit dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pej abat Lelang Kelas II yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b ;
b. salinan atau fotokopi keputusan maj elis hakim yang telah mempunya1 kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) ; danj atau
c. Keputusan Pembebastugasan kesatu dan surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pej abat Lelang Kelas II yang mengulangi perbuatan pelanggaran yang sama/ pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) .

(2) Direktur Jenderal menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pej abat Lelang Kelas II dengan tembusan kepada Direktur.

Pasal 67

Pembebastugasan dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 6 5 tidak z menutup kemungkinan gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana sesuai peraturan perundang - undangan .

Pasal 68

(1) Pej abat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan, berhenti dan / atau diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat, dilarang melaksanakan Lelang.
(2) Lelang yang dilaksanakan oleh Pej abat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan, diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , batal demi hukum .
(3) Segala akibat yang timbul karena Lelang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , menj adi tanggung j awab sepenuhnya Pej abat Lelang Kelas II .

Pasal 69

(1) Dalam hal Pej abat Lelang Kelas II diberhentikan, seluruh minuta risalah lelang beserta turunannya dan dokumen administrasi perkantoran yang telah dihasilkan :
    a. diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah oleh Pej abat Lelang Kelas II yang bersangkutan; atau
    b. diambil oleh Kepala Kantor Wilayah tempat wilayah j abatan Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan .
(2) Dalam hal dipandang perlu, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan menugaskan Kepala KPKNL di wilayah kerj anya untuk menerima penyerahan atau mengambil minuta risalah lelang be serta turunannya dan dokumen administrasi perkantoran yang telah dihasilkan oleh Pej abat Lelang Kelas II .
(3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPKNL yang ditunjuk dan ditugaskan membuat berita acara serah terima minuta risalah lelang beserta turunannya dan dokumen administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(4) Minuta risalah lelang beserta turunannya dan dokumen administrasi perkantoran yang diserahkan atau diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disimpan dan ditatausahakan oleh Kepala Kantor Wilayah tempat wilayah j abatan Pej abat Lelang Kelas II yang bersangkutan atau Kepala KPKNL yang ditunjuk dan ditugaskan .
(5) Segala akibat yang timbul karena minuta risalah lelang beserta turunannya dan dokumen administrasi perkantoran yang tidak diserahkan atau diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , menj adi tanggung j awab Pej abat Lel.ang Kelas II .

BAB XIV — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Pej abat Lelang Kelas II yang telah diangkat sebelum Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan perpanjangan untuk 1 (satu) kali masa j abatan bagi Pej abat Lelang Kelas II dapat diberikan dalam hal Pej abat Lelang Kelas II dimaksud telah melaksanakan Lelang paling sedikit 1 0 (sepuluh) kali, dengan jumlah lelang laku paling sedikit 2 (dua) kali selama masa jabatan; atau
b. Dalam hal sisa masa j abatannya kurang dari 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, penetapan perpanj angan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan dalam hal Pej abat Lelang Kelas II telah melaksanakan lelang paling sedikit 5 (lima) kali dalam masa j abatannya.

BAB XV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 75 / PMK. 06 / 20 1 0 tentang Pej abat Lelang Kelas I I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 475) ;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 59 / PMK. 0 6 / 2 0 1 3 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 75 / PMK. 06 / 2 0 1 0 tentang Pej abat Lelang Kelas I I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 338) ; dan
c. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sej ak tanggal diundangkan .